

刑法论

渊源

- 1997年刑法
- 12个刑法修正案
- 1个单行刑法
 - 《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的规定》

空间效力



时间效力

- 法条：从旧兼从轻
- 司法解释
 - 之前无，现在有 ~ 直接用
 - 之前有，现在出新 ~ 从旧兼从轻
- 适用的案件：未决犯，按照审判监督程序重新审判的案件，适用行为时的法律